АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
досудебного расследования хищений бюджетных средств при строительстве объектов и назначения судебно-строительной экспертизы
(статья 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Қалдырбай Н., Тюмалиев Е.Е.
Методические рекомендации досудебного расследования хищений бюджетных средств при строительстве объектов и назначения судебно-строительной экспертизы (статья 198 Уголовного кодекса Республики Казахстан): Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 19 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по выявлению и расследованию хищений бюджетных средств при строительстве объектов (по статье 189 Уголовного кодекса Казахстана). Работа подробно описывает ключевые понятия в сфере строительства, такие как Заказчики, Поставщики, Авторский и Технический надзор, а также Проектно-сметная документация (ПСД). Кроме того, документ содержит перечень необходимой документации, подлежащей изъятию у всех сторон (Заказчика, Подрядчика, надзорных органов и другие) для проведения исследования, а также алгоритм действий по изучению ПСД и проведению следственных мероприятий, включая единый подход к назначению судебно-строительной экспертизы, типовые вопросы для эксперта.

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 5
2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 11
3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПСД 15
4. ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 17
5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

ВВЕДЕНИЕ

Государственные закупки в строительной отрасли представляют собой сложную многоуровневую систему, где пересекаются интересы государства, подрядных организаций и контролирующих органов. Масштабность и высокая стоимость таких проектов требуют предельно четкого распределения ролей и ответственности между всеми участниками. Это является критически важным условием не только для соблюдения сроков и обеспечения надлежащего качества работ, но и для предотвращения хищений и нецелевого использования бюджетных средств.

Отсутствие ясного понимания полномочий и обязанностей каждой из сторон создает риски, способные подорвать реализацию даже самого тщательно спланированного объекта.

В работе последовательно рассмотрены юридический статус ключевых участников, этапы разработки и экспертизы проектной документации, многоуровневая система контроля на стадии строительства, а также ключевая роль документооборота в разграничении ответственности.

Методические рекомендации разъясняет функции и зоны ответственности пяти ключевых игроков на строительной площадке в Республике Казахстан:

1. Заказчик — инициатор всего процесса.
2. Подрядчик — непосредственный исполнитель работ.
3. Авторский надзор — хранитель первоначального замысла.
4. Технический надзор — контролер качества и сроков.
5. ГАСК — государственный контролер.

Чтобы лучше понять специфику данных преступлений и методы борьбы с ними, необходимо разобраться в основной терминологии и технологических аспектах.

1. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИХ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Проектная (проектно-сметная) документация *(далее – ПСД)* – это комплекс документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости; документация, содержащая стоимостные, текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций.

В случае строительства *(расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта)* объектов и их комплексов без ПСД либо по проектной ПСД, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, строительно-монтажные работы приостанавливаются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях *(ст.60 Закона).*

Разработка ПСД осуществляется физическими и юридическими лицами, имеющими лицензии на соответствующие виды *(подвиды)* изыскательской и проектной деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Для разработки ПСД заказчику необходимо предоставить генеральному проектировщику задание на проектирование, составляемое в соответствии с Приложениями Б и В СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и утверждаемое заказчиком строительства.

Началом проектирования, в соответствии с особенностями подряда, на проектные работы, предусмотренные Гражданским кодексом Республики Казахстан, считается дата вступления в силу договора на разработку ПСД, заключенного между заказчиком и исполнителем *(подрядчиком, генеральным проектировщиком)*. При этом заказчик должен передать подрядчику утвержденное задание на проектирование, а также другие исходные данные, необходимые для разработки ПСД.

Задание на проектирование составляется заказчиком либо его уполномоченным лицом *(застройщиком)* и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Также задание на проектирование по поручению заказчика может быть подготовлено исполнителем *(подрядчиком, генеральным проектировщиком)*.

Стоимость проектных работ определяется в соответствии с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 10.12.2020 № 172-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве».

Порядок согласования и корректировки ПСД, а также документы для сдачи объекта в эксплуатацию осуществляются на основании норм Закона.

1. Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций *(долей участия в уставном капитале)* которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, за исключением:

- национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц;
- Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств, организаций, входящих в структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций *(долей участия в уставном капитале)* которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированных с ними юридических лиц;
- государственных предприятий как имущественных комплексов, юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций *(долей участия в уставном капитале)* которых принадлежат государству, и аффилированных с ними юридических лиц, переданных в доверительное управление физическим или негосударственным юридическим лицам с правом последующего выкупа;

Ключевые функции Заказчика:

• **Инициация проекта:** Заказчик формирует, составляет и утверждает *задание на проектирование*, на основе которого разрабатывается вся проектно-сметная документация (ПСД).

• **Финансирование:** Он несет ответственность за своевременную оплату всех выполненных работ, что подтверждается платежными поручениями и выписками.

• **Заключение договоров:** Заказчик заключает ключевые договоры с основными участниками процесса:

◦ С генеральным подрядчиком на выполнение строительных работ.

◦ Со службой авторского надзора.

◦ Со службой технического надзора.

• **Приемка работ:** Заказчик принимает выполненные работы на основании специальных актов и, в конечном итоге, принимает готовый объект в эксплуатацию.

• **Хранение ключевой документации:** У Заказчика хранится основной и самый полный пакет документов по проекту, включая ПСД (основа проекта), положительное заключение госэкспертизы (государственное одобрение проекта), а также итоговые заключения от авторского и технического надзора (подтверждение соответствия проекту и качеству).

2. Подрядчик (Поставщик) — это физическое или юридическое лицо, которое выигрывает тендер и заключает с Заказчиком договор на непосредственное выполнение строительных работ. Именно его силами проект воплощается в жизнь.

Основные обязанности Подрядчика:

• **Выполнение строительных работ:** Главная задача — построить объект в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (ПСД).

• **Обеспечение материалами:** Подрядчик самостоятельно закупает и доставляет на объект все необходимые строительные материалы, предоставляя Заказчику подтверждающие документы: сертификаты соответствия, накладные, счета-фактуры.

• **Ведение исполнительной документации:** В процессе строительства Подрядчик ведет и оформляет всю техническую документацию, которая фиксирует ход работ. К ней относятся, например, *акты на скрытые работы* и *исполнительные съемки*. Эта документация служит доказательством того, что все работы, включая скрытые от глаз в готовом здании, были выполнены в соответствии с технологией и проектом.

• **Взаимодействие с надзором:** Подрядчик обязан оперативно устранять все замечания и нарушения, выявленные в ходе проверок со стороны авторского и технического надзора.

Основная миссия Подрядчика — материальное воплощение проекта с точным соблюдением всех технологических норм и проектных требований.

Чтобы построенное в точности соответствовало замыслу архитектора, в процесс включается Авторский надзор.

3. Авторский надзор — это закрепленные законом правомочия разработчиков проекта (архитекторов, проектировщиков) по контролю за точным соблюдением своих проектных решений в ходе строительства.

Контроль осуществляется на двух ключевых этапах:

- разработкой проекта строительства *(строительной документации)*, осуществляемого автором *(авторами)* архитектурного и градостроительного произведения;

- реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора *(авторов)* архитектурного или градостроительного произведения.

Авторский надзор в обязательном порядке осуществляется в течение всего периода строительства *(реконструкции, реставрации, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта)* объекта, либо консервации строительства незавершенных объектов за счет средств, предусматриваемых в проектной *(проектно-сметной)* документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.

При завершении объекта строительства лицо, осуществляющее авторский надзор, в соответствии со статьями 1 и 34 Закона РК «Об архитектурной,

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» *(далее – Закон)* выдает заказчику *(застройщику)* заключение о соответствии выполненных работ проекту.

Обязательность и период: Проведение авторского надзора является обязательным и осуществляется непрерывно в течение всего периода строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта.

Итоговый документ: По завершении строительства лицо, осуществлявшее авторский надзор, выдает заказчику заключение о соответствии выполненных работ проекту.

За невыполнение (ненадлежащее выполнение) возложенных обязанностей либо осуществление своей деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан лица, осуществляющие авторский надзор, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан (п.2-4. ст. 34 Закона).

4. Технический надзор — надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию.

Технический надзор осуществляется заказчиком самостоятельно и (или) с привлечением экспертов, имеющих соответствующий аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, за счет средств, предусматриваемых в ПСД на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.

Итоговый документ: По завершении объекта лицо, осуществлявшее технический надзор, выдает заказчику заключение о качестве строительно-монтажных работ.

Действия при нарушениях: В случае выявления нарушений установленных норм и требований, специалист технического надзора обязан проинформировать об этом органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) для принятия соответствующих мер.

За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязанностей либо осуществление своей деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан лицо, осуществляющее технический надзор, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

5. Государственная экспертная организация – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан в

организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и осуществляющее отнесенную к государственной монополии деятельность по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов *(технико-экономических обоснований и ПСД)*, формированию и ведению государственного банка проектов строительства, а также предоставлению технико-экономических обоснований, типовых проектов и проектной *(проектно-сметной)* документации из государственного банка проектов строительства;

РГП «Госэкспертиза» - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» *(РГП «Госэкспертиза»)* Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Предметом деятельности РГП «Госэкспертиза» является комплексная вневедомственная экспертиза проектов.

Целью деятельности РГП «Госэкспертиза является комплексная оценка проектов градостроительного планирования, развития и застройки территорий, строительства объектов социальной, производственной, рекреационной, инженерной и транспортной инфраструктуры *(включая объекты энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, магистрального транспорта, связи, коммуникаций, коммунально-жилищного хозяйства и других систем жизнеобеспечения)*.

***Справочно**: Порядок проведения экспертизы регламентирован приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» от 1 апреля 2015 года №299.*

6. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) — это уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля и местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, осуществляющего государственный архитектурно-строительный контроль за качеством строительства объектов.

На ГАСК возлагается, мониторинг строящихся *(реконструируемых, расширяемых, модернизируемых, капитально ремонтируемых)* и введенных в эксплуатацию объектов, принятие установленных законодательством мер по отношению к юридическим и должностным лицам, допустившим не устраняемые нарушения либо не устранившим допущенные нарушения в

установленные нормативные сроки, осуществление контроля за деятельностью технического и авторского надзоров.

Сводная таблица ролей и зон ответственности

Участник	Основная роль ("Кто это?")	Ключевая задача ("Что делает?")	Главный итоговый документ/результат
Заказчик	Инициатор и владелец проекта	Инициирует, финансирует, заключает договоры, принимает объект	Введенный в эксплуатацию объект
Подрядчик	Исполнитель работ	Строит объект в соответствии с ПСД, закупает материалы, ведет исполнительную документацию	Физически построенный объект
Авторский надзор	Хранитель проектного замысла	Контролирует соответствие строительства утвержденному проекту	Заключение о соответствии работ проекту
Технический надзор	Контролер качества	Контролирует качество, сроки, стоимость и приемку работ	Заключение о качестве строительно-монтажных работ
Государственная экспертная организация	Эксперт	Экспертиза проектной документации	Заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов
ГАСК	Государственный регулятор	Контролирует качество строительства и деятельность служб надзора	Обеспечение законности и соответствия государственным стандартам на всех этапах строительства

2. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Первым практическим шагом расследования является полная и систематизированная выемка всей документации, имеющей отношение к строительству объекта.

Полнота и корректность изъятых документов напрямую влияют на качество и объективность последующей судебной строительной экспертизы и, как следствие, на доказательную силу всего уголовного дела.

Именно наличие и содержание конкретных документов - от договоров и ПСД до актов на скрытые работы и счетов-фактур - позволяет установить степень выполнения обязательств, зафиксировать отклонения и служит основной доказательной базой при проведении проверок и экспертиз.

2.1. Документация подлежащая изъятию у Заказчика

Заказчик выступает центральным звеном, агрегирующим всю ключевую документацию по проекту. Его пакет должен включать:

• **Договорная документация:**

Договор с генподрядчиком на строительство объекта и все дополнительные соглашения к нему.

Договор на осуществление авторского надзора.

Договор на осуществление технического надзора.

• **Проектная и разрешительная документация:**

Проектно-сметная документация (ПСД) и рабочие проекты.

Заключение госэкспертизы на ПСД от РГП «Госэкспертиза».

Заключения инженерно-геологических изысканий.

• **Исполнительная и приемочная документация:**

Исполнительная техническая документация (журналы технического и авторского надзора, исполнительные съемки, акты на скрытые работы).

Акты приемки выполненных работ (форма №2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №3).

Акты приема-передачи оборудования, мебели и прочего инвентаря.

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

• **Подтверждающая и финансовая документация:**

Сертификаты соответствия и технические паспорта на использованные строительные материалы.

Накладные и счета-фактуры на строительные материалы.

Счета к оплате, платежные поручения и выписки по проведенным платежам.

• **Итоговые заключения и переписка:**

Заключение авторского надзора.

Заключение технического надзора.

Переписка с подрядчиком и разработчиком проекта по вопросам изменения проекта и видов работ.

Смета на дополнительные работы и сметный расчет на добавляемые/исключаемые виды работ (при наличии).

Переписка с авторским и техническим надзором по вопросам нарушений хода строительства.

2.2. Документация Подрядчика

Зона ответственности Подрядчика охватывает как непосредственное выполнение работ, так и подтверждение понесенных затрат. Его пакет документов включает:

• **Договорная и проектная документация:**

Договор с заказчиком и все дополнительные соглашения.

ПСД и рабочие проекты.

• **Исполнительная документация:**

Акты приемки выполненных работ (формы №№ 2 и 3).

Исполнительная техническая документация (исполнительные съемки, акты на скрытые работы).

Заключения инженерно-геологических изысканий.

• **Документация по материально-техническому обеспечению:**

Сертификаты соответствия и технические паспорта на использованные материалы.

Накладные, счета-фактуры на строительные материалы.

Перевозочные документы (товарно-транспортные накладные, путевые листы, акты замера или взвешивания).

• **Финансовая и бухгалтерская документация:**

Счета к оплате и выписки по банковским счетам, подтверждающие движение денежных средств.

Договоры с контрагентами (субподрядчиками, поставщиками).

Электронные счета-фактуры на поставленные материалы и оказанные услуги.

Бухгалтерские документы по движению ТМЦ (оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов, акты списания материалов).

• **Прочая документация:**

Акты приема-передачи оборудования, мебели и инвентаря.

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

Переписка с заказчиком и надзорными органами по вопросам изменений, нарушений и их устранения.

Сметы на дополнительные работы и расчеты по замене работ (при наличии).

2.3. Документация Авторского надзора

Документация этой стороны фокусируется на соответствии выполненных работ проекту и фиксации процесса надзора:

• Проект ПСД.

• Договор на осуществление авторского надзора.

• Итоговое заключение авторского надзора.

• Переписка с заказчиком и подрядчиком по вопросам нарушений хода строительства и ответов по ним.

2.4. Документация Технического надзора

Документация технического надзора подтверждает контроль качества и фактический ход строительства:

• Договор на осуществление технического надзора.

• Итоговое заключение технического надзора.

• Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.

• Ежемесячные отчеты в ГАСК о состоянии и ходе строительства объекта.

• Переписка с заказчиком и подрядчиком по вопросам нарушений хода строительства и ответов по ним.

2.5. Документация ГАСК

ГАСК аккумулирует информацию от контролирующих служб, что отражает его надзорную функцию:

• Ежемесячные отчеты о состоянии и ходе строительства объекта, предоставляемые техническим и авторским надзором.

• Предписания о выявленных нарушениях норм строительства и отчеты об их устранении.

2.6. В Казначействе:

Цель: Объективное подтверждение движения бюджетных средств.

Счета к оплате и выписки по проведенным платежам.

2.7. В АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»:

Объективное подтверждение факта выполнения работ, связанных с изменением рельефа (дороги, трубопроводы), и проведение замеров.

Сведения: Аэро- и фотоснимки объектов строительства за релевантный период.

Собранный массив документов является основой для следующего этапа - детального анализа с целью выявления конкретных признаков преступления.

Наличие полного и корректно оформленного пакета документов у каждой стороны позволяет не только эффективно управлять проектом, но и оперативно реагировать на любые изменения и отклонения, а также разграничить зоны ответственности

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПСД

Изучение Проектно-сметной документации (ПСД) и ее сопоставление с исполнительной и финансовой документацией является основным методом выявления признаков хищений на начальном этапе расследования.

Эту фазу можно охарактеризовать как «документальную разведку», цель которой - обнаружить несоответствия, аномалии и отклонения, указывающие на потенциальные преступные схемы завышения стоимости или невыполнения работ.

Алгоритм анализа при строительстве зданий и сооружений

1. **Выявление ключевых статей затрат.** В первую очередь необходимо проанализировать локальные сметы и определить, на какие виды работ и материалов приходится основная доля стоимости (50-80% от общей суммы).

2. **Сопоставление сметы и факта.** Сравнить количество и стоимость материалов и оборудования, заложенных в ПСД, с данными из актов выполненных работ (форма №2), счетов-фактур и актов списания материалов. **Разница более 10-15%** является серьезным сигналом для углубленной проверки. Особое внимание следует уделить позициям, стоимость которых определена на основании прайс-листов, и проверить достоверность поставщиков.

3. **Проверка логистики.** Изучить перевозочные документы (ТТН, путевые листы) для подтверждения реальной поставки материалов на объект в заявленных объемах.

4. **Анализ замены материалов.** Изучить переписку и протоколы о замене материалов. При установлении фактов замены дорогих материалов на дешевые необходимо сравнить их технические характеристики по сертификатам соответствия.

ХИЩЕНИЕ: Если характеристики дешевого материала не соответствуют проектным требованиям, разница в стоимости является ущербом и подлежит возврату.

ЗАКОННАЯ ЭКОНОМИЯ: Если характеристики соответствуют проекту, разница, согласно статье 622 Гражданского кодекса РК, может считаться экономией подрядчика.

5. **Изучение журналов надзора.** Проанализировать журналы авторского и технического надзора на предмет зафиксированных нарушений. Если нарушения не были устранены, необходимо сопоставить это с ПСД и рассчитать стоимостную разницу в объеме невыполненных или некачественно выполненных работ.

Алгоритм анализа при дорожном строительстве

1. **Анализ схемы перевозки.** Изучить утвержденную схему доставки основных материалов (щебень, песок, асфальт) от карьеров до места строительства.
2. **Выявление фиктивных затрат на транспортировку.** Установить, вносились ли корректировки в схему перевозки. Хищения часто совершаются путем документального оформления перевозки с более дальнего карьера, в то время как фактическая доставка осуществляется с ближайшего. Разница в стоимости транспортировки и составляет сумму хищения.
3. **Контроль замены материалов.** Проверить протоколы замены материалов (например, марка бетона, фракция щебня) и сравнить их стоимость с нормативной, используя программные комплексы («АВС-4», «SANA»).

Алгоритм анализа при строительстве инженерных сетей

1. **Выявление завышения объемов земляных работ.** Завышение объемов разработки грунта - один из самых распространенных способов хищения при прокладке трубопроводов, канализации и других подземных коммуникаций.
2. **Проведение контрольного расчета.** Используя формулу расчета объема траншеи: **Объем = глубина * ширина * длина**, необходимо рассчитать фактический объем земляных работ.
3. **Сравнение с документацией.** Полученный расчетный объем следует сравнить с данными, указанными в рабочем проекте и в локальной смете (в графе «Количество» по строке «разработка грунта»). Существенное превышение сметных объемов над фактическими указывает на хищение.

При выявлении любого из указанных признаков хищения следующим логическим шагом является назначение официального строительного исследования или судебной экспертизы для точной процессуальной фиксации и количественной оценки выявленных нарушений.

4. ПРОВЕДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Данный этап знаменует переход от предварительного анализа документов к активным следственным действиям.

Его цель - процессуально закрепить выявленные факты, установить полную картину движения похищенных денежных средств, определить круг причастных лиц и получить квалифицированное заключение эксперта, которое станет ключевым доказательством по делу.

Последовательность ключевых следственных действий

1. **Проведение осмотров**. Необходимо провести детальный осмотр объекта строительства с обязательным привлечением квалифицированных специалистов (строителей, инженеров). В ходе осмотра производится контрольный обмер выполненных работ, отбор проб материалов. Весь процесс подлежит обязательной фото- и видеофиксации для наглядного закрепления доказательств.

2. **Анализ финансовых потоков**. Проводится тщательный анализ выписок по банковским счетам подрядчика. Цель — отследить движение денежных средств, полученных от заказчика, установить конечных получателей и выявить фиктивные сделки, направленные на обналичивание или вывод средств.

3. **Выявление аффилированности и фиктивных контрагентов**. При исследовании договоров с поставщиками и субподрядчиками следователь должен ответить на следующие ключевые вопросы:

- Не завышена ли стоимость закупаемых товаров и услуг?
- Имеется ли аффилированность между заказчиком, подрядчиком, проектировщиком и поставщиками?
- Имеются ли среди контрагентов фирмы-однодневки?
- Принимались ли заказчиком фактически невыполненные работы или непоставленные товары?
- Соответствует ли качество принятых работ и материалов требованиям ПСД?
- Была ли законной замена оборудования и корректировалась ли при этом цена договора?
- Законно ли увеличивалась первоначальная сумма договора?

4. **Подготовка к назначению экспертизы**. Перед вынесением постановления о назначении экспертизы крайне важно провести консультации с экспертами для корректной формулировки вопросов.

Необходимо обеспечить качественное изъятие всей документации, ее осмотр и процессуальное закрепление в качестве вещественных доказательств, чтобы исключить появление «новых» документов на более поздних стадиях.

5. **Назначение строительной экспертизы**. На разрешение эксперта могут быть поставлены следующие типовые вопросы (перечень не является исчерпывающим):

- Какова стоимость фактически выполненных работ согласно актам приемки при строительстве объекта «[наименование объекта]»?
- Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ данным, указанным в актах выполненных работ и ПСД? Если нет, то какова сумма невыполненных работ?
- Проводились ли на объекте дополнительные работы, не учтенные в ПСД? Если да, то каковы их виды, объемы и стоимость?
- Какова разница в стоимости между исключенными и добавленными работами при строительстве объекта?
- Соответствует ли представленная ПСД требованиям действующих строительных норм и правил Республики Казахстан?

Полученное заключение экспертизы является не финальной точкой, а ключевым доказательством, которое необходимо тщательно проанализировать и интегрировать в общую доказательную базу по делу.

5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Это финальная стадия досудебного расследования, на которой происходит синтез всех собранных доказательств.

На этом этапе осуществляется критическая оценка заключения эксперта, проводятся допросы ключевых фигурантов с учетом полученных данных и формулируется окончательная правовая оценка действий всех лиц, причастных к совершению преступления.

Алгоритм действий после получения заключения эксперта

1. **Оценка заключения эксперта**. Следует помнить, что заключение эксперта не имеет заранее установленной силы и подлежит оценке в совокупности со всеми материалами дела. Необходимо сопоставить выводы эксперта с первичной документацией и другими доказательствами. При наличии противоречий их следует устранить путем допроса эксперта.
2. **Проведение допросов**. На основании заключения экспертизы проводятся допросы руководителей и ответственных должностных лиц заказчика, подрядчика, а также лиц, осуществлявших авторский и технический надзор. Цель - установить обстоятельства подписания актов на невыполненные или некачественно выполненные работы и выяснить роль каждого в этом процессе.
3. **Определение круга причастных лиц**. По результатам всего комплекса следственных мероприятий определяется роль каждого участника (организатор, исполнитель, пособник) в совершении уголовного правонарушения в соответствии с его должностными полномочиями.

4. **Правовая квалификация**. В случаях, когда работы по объекту не выполнены, но оплата со стороны заказчика произведена не в полном объеме (не 100%), деяние следует квалифицировать как **покушение на хищение**.

5. **Обеспечение возмещения ущерба**. Параллельно с основными следственными действиями необходимо принять исчерпывающие меры по установлению, розыску и аресту имущества подозреваемых для обеспечения возмещения материального ущерба государству и возможной конфискации.

6. **Принятие итогового процессуального решения**. После сбора достаточной доказательной базы дается правовая оценка действиям всех причастных лиц: заказчика, подрядчика, представителей авторского и технического надзора, а также должностных лиц ГАСК, если их бездействие способствовало совершению преступления.

7. **Профилактические меры**. При установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления (недостатки в системе контроля, пробелы в законодательстве), в порядке статьи 200 УПК РК вносится представление в соответствующие государственные органы или организации для принятия мер по их устранению.

Представленный план действий обеспечивает системный и всесторонний подход к расследованию. Он направлен не только на привлечение виновных к установленной законом ответственности, но и на полное возмещение причиненного государству ущерба и, что не менее важно, на предотвращение подобных преступлений в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строительный процесс в Казахстане - это четко структурированная система с многоуровневым контролем, где у каждого участника есть своя определенная роль и мера ответственности. Заказчик определяет цель, Подрядчик ее реализует, а службы Авторского и Технического надзора совместно с ГАСК обеспечивают, чтобы реализация соответствовала проекту, нормам качества и закону.

Строгое следование разграниченным ролям и обязанностям, описанным в данном обзоре, является ключевым фактором для достижения целей проекта, обеспечения финансовой прозрачности и минимизации рисков нецелевого использования бюджетных средств, а также верного принятия решения об ответственности в случае нарушений.